

Дигитална форензика

6. Електронско откривање прв дел

◦ Електронско откривање

- ◆ е размена на податоци помеѓу страните во граѓанска, кривична парница.
- ◆ го контролираат правни лица
 - » одредуваат кои податоци треба да се прикажат/задржат врз основа на релевантност/привилегија.
- ◆ Форензичарите играат клучни улоги
 - » технички советници, стручни сведоци и аналитичари.
- ◆ Во економска смисла
 - » е-откривањето ја надминува традиционалната дигитална форензика
 - финансиска проекција ги рефлектира големите влогови во е-откритието, резултатот може да влијае на компанија или на лице
 - » малку простор за грешка во која било фаза од процесот на е-откривање.
- ◆ Во техничка смисла
 - » електронското откритие наметнува повеќе прашања:
 - Каде се зачувани сите потенцијално релевантни податоци?
 - Што треба да направи компанија за да ги поврати податоците од застарени системи или да ги извлече од посовремени системи?
 - Дали старите податоци треба да се конвертираат?
 - Дали процесот на конверзија ќе резултира со грешки или промени метаподатоците?
 - Дали избришаните информации се релевантни?
 - Кои лажно позитивни резултати се генерираат со клучни зборови?
 - Дали алатките за обработка релевантни податоци предизвикале грешки или пропусти во информациите?
 - Како испитувачот да ги автентифицира извештаите од базата на податоци?
 - Што може да направи испитувачот откако е-поштата е погрешно избришана?

◦ Правни концепти

- » Точки што се најрелевантни за дигиталните истражувачи
 - ◆ различни регулативи за секоја земја
 - ◆ построги барања ако доказите се во други земји
- » Се работи на тоа да се идентификуваат и зачуваат потенцијалните докази.
 - ◆ Хартиените документи остануваат со години
 - ◆ Дигиталните документи може да исчезнат (намерно или ненамерно)
 - ◆ постратешки пристап за подготвување за е-откривање
 - ◇ мапирање податоци пред да започне случајот
- » Двата најсуштински аспекти на подготвеност за е-откривање се:
 - ◆ познавање на локацијата на клучните извори на податоци
 - ◆ осигурување дека ги исполнуваат законските барања
- » Препораки за намалување на грешки во процесот на е-откривање:
 - ✿ Список за проверка и стандарден протокол за откривање;
 - ✿ Како и каде клиентот одржува хартиени документи и електронски податоци
 - ✿ Одеа на локацијата каде што се информациите - не потпирајте се целосно на клиентот за да ви обезбеди материјали;
 - ✿ Осигурајте се во чекорите преземени од клиентот, колегите, персоналот и потврдете дека нивната работа е направена правилно;

- ✿ Прашајте ги сите сведоци за други потенцијални сведоци, каде и како се воде доказите;
- ✿ Користете ги вистинските поими за пребарување за откривање електронски информации;
- ✿ Доведете свој ИТ-персонал до локацијата на клиентот и натерајте ги да работат со ИТ-персоналот на клиентот;
- ✿ Договор со спротивниот советник за одредување на локациите за пребарување, лицата чии компјутери и евиденција во печатена копија се во прашање и поимите за пребарување што треба да се користат;
- ✿ Грешка на страната на производството;
- ✿ Документација на сите преземени чекори

» Одлука дали информациите се:

- ◆ релевантни (нерелевантните информации не се дозволени на судење)
- ◆ непривилегирани
 - ◇ задржување привилегирани информации има смисла со цел заштита на комуникациите во рамки на посебни односи во општеството, меѓу адвокатите и клиенти, лекари и пациенти и сл.
- ◆ разумно достапни (тешко да се утврди)
 - ◇ резервни копии и избришани, фрагментирани и оштетени податоци, товар и цена
- ◆ Првите два критериума имаат интуитивна смисла.

◦ Управување со случаи

- ➡ Обемот на потенцијално релевантни податоци е најголем предизвик
 - ☆ чиста форензичка материја може да се фокусира на неколку документи на еден хард диск од неколку GB
 - ☆ е-откривање често опфаќа ТВ или повеќе податоци низ многу извори
- ➡ Карактеристики кои се многу важни:
 - ☆ (време) кратки рокови што судовите можат да ги наметнат во случаите со електронско откривање
 - ☆ (пари) високи трошоци што можат да ги направат клиентите доколку се појават одложувања или грешки
- ➡ Проблеми кои можат да произлезат од
 - ☆ техничка грешка
 - ☆ човечка грешка
- ➡ Ефективно управување со случаи бара испитувачите да планираат однапред.
 - ☆ брзо утврдување каде се наоѓаат потенцијално релевантни податоци
 - ☆ одржување состанок со ИТ персоналот на клиентот
 - ☆ вклучување правни лица во интервјуата
- ➡ Процесот е поедноставен и поефикасен кога
 - ☆ организацијата поминала низ процес на мапирање податоци и знае каде се специфичните типови на податоци во мрежата
- ➡ Испитувачите треба да изготвуваат протокол за како ќе управуваат со различни видови на податоци
 - ☆ специфични типови на датотеки и алатки кои се користат за време на собирањето
 - ☆ клучни зборови и опсегот на датуми за филтрирање на податоците
 - ☆ тип на дедупликација да се примени
- ➡ Дизајнирање на протокол на почетокот на процесот на е-откривање
 - ☆ ја зголемува ефикасноста на испитувачот и помага во управувањето
 - ☆ помага со потенцијалните трошоци за еоткривање.
- ➡ Прочена и намалување на трошоците
 - ☆ дали доброволнопријавени вработени да ги собираат документите
 - ☆ дали предложените алатки се соодветни за работата
- ➡ Испитувачите треба да имаат
 - ☆ темелно разбирање на материјата пред да започне идентификацијата и зачувувањето
 - ☆ документирана програма за обезбедување квалитет за собирање, обработка и производство на податоци откако ќе започне е-откривањето.